

Спецификация заказа

Состав работы, стоимость, сроки и правила взаимодействия

ШАБЛОН. ДО ОПЛАТЫ НУЖНО ЗАПОЛНИТЬ ПОЛЯ И СОГЛАСОВАТЬ ВСЕ ПРИЛОЖЕНИЯ.

Параметр	Условия
Номер и редакция	[номер заказа, редакция и дата]
Исполнитель	[ФИО и статус; полные реквизиты в разделе 8]
Заказчик	[ФИО совершеннолетнего заказчика и подтверждённый контакт]
Что заказано	[вид работы; целиком, конкретная часть или доработка; режим каждой позиции]
Твёрдая цена	[итог в рублях и первый платёж; расчёт в разделе 3]
Срок результата	[конкретная дата, время и часовой пояс; этапы в разделе 3]
Срок предложения	[до какой даты и времени можно акцептовать эту редакцию]

Этот документ определяет условия конкретного заказа вместе с приложенными редакциями оферты и документов, перечисленных в разделе 8. Цена, состав и срок действуют для указанной редакции. Заявка и предварительный расчёт сами по себе не запускают работу и не создают обязанности платить.

Можно заказать весь согласованный объём, отдельную главу, конкретный раздел или доработку. Обязательной покупки предварительного разбора нет. Необходимые вопросы к заданию решаем до подтверждения цены.

До оплаты заказчик получает полный сохраняемый документ. Первая предусмотренная оплата означает принятие этой редакции в порядке раздела 8. Поля с неопределённой ценой, предметом или сроком сначала уточняются.

Состав и результат

Каждая позиция имеет свой номер, результат и критерии проверки. Для нескольких позиций этот лист повторяется.

Поле позиции	Согласовано
ID и формат	[неизменяемый ID; A1, A2, Б1 или Б2; целиком/часть/доработка]
Тема и цель	[точная тема, фактическая цель использования и границы задания]
Объём	[единица измерения, диапазон/точное количество, способ подсчёта, что не входит в объём]
Передаваемые файлы	[перечень результатов и форматов; исходники; отдельные ограничения для сторонних объектов]
Включено	[конкретные действия; оформление по переданной методичке; сопровождение и его пределы]
Наименование в чеке	[наименование фактически оказываемой услуги или создаваемого произведения]
Не включено	[исключения; допуслуги, которые не выбраны; действия третьих лиц]
Критерии	[измеримые критерии каждого результата; метод/система и дата проверки, если она включена]

Исходные материалы

Файл или данные	Версия и срок передачи
[название и назначение файла]	[дата/версия/контрольная сумма при наличии; крайняя дата]
[другие исходные данные]	[версия; кто передаёт и к какому сроку]

Если обязательного материала нет, это отмечается прямо: чем его заменяем, что пока не выполняется и какой этап зависит от получения. Ссылку на изменяемый файл сохраняем вместе с копией согласованной версии.

Цена и этапы

Итог фиксируется до оплаты. Платёжный график показывает, за какой результат и когда платим.

Этап и результат	Срок передачи	Цена и платёж
[ID позиции; отдельный результат этапа 1]	[дата, время, часовой пояс]	[сумма в рублях; событие и дата оплаты]
[ID позиции; отдельный результат этапа 2]	[дата, время, часовой пояс]	[сумма; событие и дата оплаты]
[ID позиции; отдельный результат этапа 3]	[дата, время, часовой пояс]	[сумма; событие и дата оплаты]

Расчёт	Сумма
Цена работ до скидок	[сумма всех позиций и этапов]
Скидки и бонусы	[по каждой позиции; основание и версия правил]
Итого после скидок	[твёрдая цена заказа]
Зачёт сертификата / денежного депозита	[отдельные суммы ранее внесённого аванса]
Осталось внести деньгами	[итог за вычетом зачтённых авансов]

3.1 Время старта. [[дата и время старта; требуемый платёж и материалы; зависимости этапов и сроки действий заказчика; часовой пояс].]

3.2 Как платим. Способ и получателя проверяем по счёту, связанному с номером и редакцией заказа. Чек передаётся в порядке и срок, установленные законом для фактического налогового статуса исполнителя. Очередная оплата не подтверждает отсутствие недостатков предыдущего этапа.

3.3 Скидки и самостоятельные позиции. Скидка распределяется по позициям до оплаты. Отказ от одной независимой позиции не меняет задним числом цену другой. Бонусы уменьшают цену; сертификат и денежный депозит зачитываются как ранее внесённый аванс. Подписки и новые платные услуги автоматически не подключаются.

Формат работы и дополнения

Обычное оформление входит в согласованную работу. Всё сверх неё выбирается отдельно.

Параметр	Условия конкретного заказа
Основной формат	[плановый / 24 часа / быстрее суток; конкретный результат экспресса]
Экспресс	[плановая цена; коэффициент/надбавка; твёрдая сумма; начало отсчёта и точный дедлайн результата]
Нормоконтроль	[нет / выбран; дополнительные требования, результаты, цена и срок]
Презентация и речь	[нет / ID позиций; число слайдов, длительность речи, исходная версия, форматы и сроки]
VIP сопровождение	[нет / этапы, допусслуги, число встреч/итераций, каналы, время ответа, дата окончания поддержки и общая цена]
Добровольные доработки	[конкретный объём, число итераций, период запроса и срок выполнения; либо не включены]
Передача и связь	[реально доступный канал, подтверждённые контакты сторон и срок ответа]
Соисполнители	[категории и задачи; если исполнение личное — ФИО специалиста; порядок согласования замены]

4.1 Экспресс и VIP. Для выбранного экспресса за 24 часа цена основной работы рассчитывается с коэффициентом 2 к согласованной плановой цене; дополнения оцениваются отдельно. Для заказа быстрее суток нужна отдельная твёрдая смета. Полная кандидатская работа в предложение «24 часа» не входит. Срочность становится обязательной только после фиксации доступного результата и календарного срока. VIP не означает неограниченное сопровождение или гарантированную защиту.

4.2 Новые требования. Оформление по переданной до согласования методичке входит в основную работу. Исправление нашего отступления от неё бесплатно. Новая редакция методички, новые требования нормоконтроля или новая задача оцениваются отдельно только в части изменения первоначального задания.

4.3 Дополнения. Ни обсуждение пожелания, ни молчание не подключают платное дополнение. До выполнения фиксируем его состав, цену, срок и влияние на другие этапы, затем получаем отдельное явное согласие заказчика.

Взаимодействие и проверка

5.1 Участие заказчика. [В А1 заказчик передаёт исходную версию. В А2 стороны до оплаты перечисляют конкретные содержательные решения и материалы заказчика, контрольные точки и сроки: [перечень]. Заказчик проверяет факты, понимает результаты, содержательно дорабатывает материалы и формирует свою финальную версию. Формального нажатия «согласен» недостаточно.]

5.2 Задержка исходных данных. Исполнитель сообщает, какого материала или решения не хватает, какой этап зависит от него и как это влияет на график. Приостанавливается только зависимая часть на законном основании. Новый срок согласуется письменно; он не назначается произвольно. Независимые позиции продолжают. Заказчик сохраняет право отказаться от заказа по разделу 6.

5.3 Изменение задания. Новая тема, объём, данные, цель, формат результата или права оформляются новой редакцией. В ней указываем изменённые пункты, цену, даты и зачёт уже уплаченного. До явного согласия действует прежняя редакция. Принятую редакцию не переписываем задним числом; обе версии и подтверждение сохраняются в деле заказа.

5.4 Передача. Каждый результат передаётся с ID позиции, номером этапа, перечнем файлов и датой. Заказчик получает возможность скачать файлы. Если файл недоступен или повреждён, нужно сообщить об этом; исполнитель обеспечивает доступную передачу. Картинка, водяной знак и защищённый предпросмотр сами по себе не означают полного исполнения или приёмки.

5.5 Первичная проверка. В течение 7 календарных дней после доступной передачи заказчик проверяет комплект и сообщает о соответствии либо о конкретных замечаниях. В сообщении полезно указать ID позиции, файл, страницу и требование, с которым есть расхождение. Этот организационный срок не сокращает законные сроки требований по недостаткам. Молчание означает только отсутствие сообщённых в этот период замечаний.

5.6 Недостаток и пожелание. Несоответствие согласованному заданию или обязательным требованиям исправляется без доплаты. Заказчик сохраняет предусмотренный законом выбор требований, включая уменьшение цены и отказ в установленных случаях. Для устранения недостатков учитывается разумный срок, назначенный потребителем по статье 30 Закона о защите прав потребителей, когда она применима; иной срок стороны согласуют без ухудшения обязательных прав. Исправление не зависит от покупки следующего этапа.

5.7 Отзыв преподавателя. Замечания третьего лица рассматриваем по существу и сопоставляем с согласованным заданием. Отзыв не означает автоматически ни наш недостаток, ни новый платный заказ. Новое творческое пожелание выполняется в пределах добровольного объёма раздела 4 либо отдельно согласуется. Ограничение числа таких пожеланий не ограничивает устранение недостатков.

Отказ возврат и ответственность

6.1 Добровольный отказ. Заказчик может отказаться от всего заказа или отдельной позиции в любое время без объяснения причины. Достаточно направить понятное сообщение по любому согласованному каналу. Для расчёта уточняем номер заказа и объём отказа; установленный законом срок не откладывается искусственно из-за формы заявления.

6.2 Расчёт при отказе без нарушения исполнителя. До начала позиции возвращается вся её денежная оплата. После начала учитываем только реально оказанную и переданную самостоятельную услугу или отдельно оценённый этап, а также доказанные фактические расходы, непосредственно связанные с отменяемой частью и не учтённые повторно. Предоставляем построчный расчёт и подтверждения. Не удерживаем штраф за отказ, упущенную выгоду, плановую прибыль, расходы других заказов или условный «процент готовности». График платежей сам по себе не доказывает выполнение или приёмку этапа.

6.3 Если нарушил исполнитель. При просрочке, недостатках или непередаче обещанных прав применяются соответствующие основания и последствия закона. Расчёт добровольного отказа из пункта 6.2 не подменяет требования вследствие нарушения. Права на уменьшение цены, возмещение убытков, законную неустойку и иные предусмотренные законом способы защиты сохраняются.

6.4 Срок и способ возврата. Исполнитель добровольно возвращает причитающуюся и неоспариваемую денежную сумму не позднее 10 календарных дней с получения заявления, а если закон требует раньше — в более короткий срок. По возможности используем исходный способ оплаты. При платеже третьего лица проверяем плательщика и исключаем двойную выплату; права заказчика сохраняются.

6.5 Авансы и права на результат. Денежные авансы не превращаются в штраф. Неиспользованный денежный остаток сертификата или депозита возвращается по правилам оферты и закону. По уже переданным правам последствия прекращения договора определяются законом и отдельным соглашением; автоматического обратного отчуждения или «невозвратности цифрового файла» нет. Права на возвращённую непереданную часть не возникают.

6.6 Ответственность сторон. Исполнитель отвечает за качество, срок, правомерность передаваемых материалов и привлечённых им лиц. Заказчик отвечает за достоверность предоставленных сведений, законность передаваемых материалов и собственные решения. Ни одна сторона не освобождается заранее от ответственности за своё нарушение. Взыскание убытков требует законных оснований, доказательств и причинной связи; фиксированного штрафа для заказчика не устанавливаем.

6.7 Что не обещается. Оценку, допуск, защиту, публикацию, решение преподавателя или результат внешней системы проверки принимает третье лицо. Они не входят в гарантированный результат. Это не освобождает исполнителя от обязанности передать согласованные файлы, соблюсти критерии и исправить недостатки. Непреодолимая сила оценивается по закону; нехватка времени или обычная загрузка не объявляются ею автоматически.

6.8 Защита прав. Договорные гарантии предоставляются независимо от разрешения вопроса о применимости законодательства о защите прав потребителей к конкретным отношениям. Обязательные права в любом случае сохраняются. Претензия до суда добровольна, если закон не требует иного; подсудность определяется законом, без обязательного суда по месту исполнителя.

Авторство и конфиденциальность

7.1 Реальный предмет. А1 означает консультации, редактуру или техническую работу с материалом заказчика. А2 означает совместную исследовательскую разработку, в которой результатом исполнителя являются материалы и рабочий черновик, а личное содержательное участие заказчика предусмотрено пунктом 5.1. Заказ целиком описывает объём помощи, но не передачу обязанности учиться и отвечать за собственную аттестационную работу.

7.2 Границы использования. Не выполняются экзамены или тесты вместо заказчика, скрытые подсказки на аттестации, подделка подписей, документов, практики, наблюдений и результатов исследования. Модельные данные обозначаются как модельные и не выдаются за фактические. Название «образец» или заявление о цели не заменяет проверки фактического назначения. При обнаружении несоответствия предлагаем допустимый формат либо действуем по закону и разделу 6, без штрафа за отказ.

7.3 Права на исходные материалы. Права на предоставленные материалы сохраняются за их правообладателями. Заказчик предоставляет их в объёме, необходимом для согласованной работы, на законном основании. Исполнитель не получает разрешения публиковать заказ, отзыв, переписку или включать результат в портфолио по умолчанию. Для этого требуется отдельное согласование и необходимое основание.

7.4 Использование материалов А1 и А2. После передачи и оплаты соответствующего этапа исполнитель предоставляет безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на принадлежащие ему охраняемые фрагменты, указанные в перечне переданных файлов этого этапа. Разрешены электронное и печатное воспроизведение, содержательная переработка, включение в собственные учебные материалы и передача копии преподавателю для обсуждения, исключительно для личного обучения и самостоятельной доработки. Территория — весь мир; срок — срок действия исключительного права; сублицензирование и коммерческое распространение не разрешены. Лицензионное вознаграждение не взимается.

7.5 Фактическое авторство. Право авторства и право на имя не передаются оплатой. Заказчик не становится автором чужого творческого вклада. Исполнитель разрешает указанную учебную переработку собственных фрагментов без порочащего автора искажения. Источники и разрешения на объекты третьих лиц указываются отдельно; лицензия пункта 7.4 на них не распространяется. Исполнитель обеспечивает необходимые права привлечённых авторов до предоставления материалов.

7.6 Авторский заказ вне аттестации. Б1 применяется, когда произведение лично создаёт исполнитель как автор; Б2 — когда он организует создание другим автором и обеспечивает цепочку прав. Фактическая цель должна быть вне учебной и научной аттестации. Для позиции Б до оплаты обязательно отдельное приложение о произведении, авторе, правах и вознаграждении. Оно не заменяет фактическое авторство.

7.7 Данные и доступ. Для работы используются необходимые контакты, задание, файлы, переписка и сведения об оплате. Соисполнители получают только необходимый доступ с обязанностями конфиденциальности и защиты данных; исполнитель остаётся ответственным. Необязательный маркетинг, публикация и передача во внешние сервисы на иных основаниях не включаются в согласие на заказ. Запись консультации заранее согласуется. Не передавайте избыточные персональные данные третьих лиц; необходимые сведения по возможности обезличиваются. Подробности — в приложенной политике.

Согласование и реквизиты

Сохраняем условия, которые видел заказчик, и подтверждение того, с какой редакцией он согласился.

Документ или канал	Согласованная версия
Оферта	[номер и дата действующей редакции; адрес; имя приложенного сохраняемого файла]
Политика обработки данных	[номер, дата; адрес; имя сохраняемой копии]
Спецификация и приложения	[номер редакции; число страниц; перечень позиций и приложений]
Контакт заказчика / платательщик	[подтверждённый контакт; ФИО плательщика, если отличается, без избыточных данных]

8.1 Акцепт. Исполнитель направляет полную сохраняемую спецификацию и указанные документы. Заказчик проверяет их до оплаты. Первый предусмотренный платёж, однозначно связанный с этой редакцией, является акцептом в порядке оферты. После истечения срока предложения, при изменении суммы или состава сначала согласуется актуальная редакция. Для Б1/Б2 приложение о производстве и правах заполняется, согласуется и подписывается вместе со спецификацией до предложения позиции к оплате.

8.2 Электронное подтверждение. Для согласований используем подтверждённые контакты или учётную запись, позволяющие достоверно определить сторону и сохранить содержание сообщения. Не называем любой клик электронной подписью: простая электронная подпись применяется только при согласованных правилах идентификации и конфиденциальности ключа и наличии требуемых законом доказательств. При компрометации доступа сторона незамедлительно сообщает об этом по другому согласованному каналу.

8.3 История. В деле сохраняются отправленная редакция и приложения, дата передачи, подтверждение согласия, идентификатор связанного платежа, версии результатов и согласованные изменения. Копия предоставляется заказчику. Новый текст на сайте не меняет ранее принятые условия. Приоритет обязательных норм закона сохраняется; индивидуальные условия уточняют оферту в пределах допустимого ею и законом.

Исполнитель и обращения

[[ФИО исполнителя]. [Фактический налоговый статус]. ИНН [номер]. Адрес для корреспонденции [полный адрес]. Электронная почта [адрес]. Иные согласованные контакты [контакт]. При применении НПД статус проверяется на дату расчёта.]

Юридически значимые сообщения можно направить в деле заказа или по указанным контактам. Ответ предоставляется в срок, установленный законом для соответствующего требования; для иных обращений — в течение 10 рабочих дней. Применяется право Российской Федерации.

Приложение о правах на произведение

Заполняется и согласуется только для Б1 или Б2. Для академических позиций А1 и А2 этот лист не применяется.

Обязательное условие	Индивидуальные данные
Позиция и произведение	[ID; точное описание, название, характеристики и формат произведения; действительная цель вне аттестации]
Фактический автор	[ФИО автора; Б1 исполнитель создаёт лично / Б2 иной автор; основание цепочки прав]
Авторское имя	[имя / псевдоним / анонимно по воле автора; как это подтверждено]
Выбранный режим прав	[только один: отчуждение исключительного права в полном объёме / простая лицензия / исключительная лицензия]
Создание и права	[отдельно вознаграждение за создание и за отчуждение / лицензию либо порядок определения; если лицензия безвозмездная — прямо указать]
Для лицензии	[конкретные способы использования; территория; срок; возможность переработки, сублицензии; условия исключительности]
Допустимые изменения	[согласованные автором изменения, сокращения, дополнения и переработка; пределы согласия]
Третьи лица	[объекты, правообладатели, основания использования, ограничения и необходимые уведомления]
Передача прав	[дата/событие; не ранее передачи результата, получения цепочки прав и предусмотренной оплаты]
Срок создания и передачи	[дата и условия начала; для Б1 учесть применимые правила статьи 1289 ГК РФ]

Право авторства и право на имя сохраняются за фактическим автором. Передача исключительного права не делает заказчика автором. При Б2 исполнитель до передачи прав получает их по письменному основанию в достаточном объёме; организация работы сама по себе авторства не создаёт.

Приложение составляется в письменной форме, позволяющей достоверно установить стороны и содержание их соглашения, и согласуется вместе со спецификацией. Незавершённые поля, отсутствие выбранного режима или несогласованное вознаграждение устраняются до предложения позиции к оплате.

Исполнитель [ФИО и подтверждение] Заказчик [ФИО и подтверждение]
Редакция приложения [номер] Дата [дата] Спецификация [номер и редакция]